

Comprendre les enjeux de l'ouverture des données publiques culturelles

Ministère de la Culture

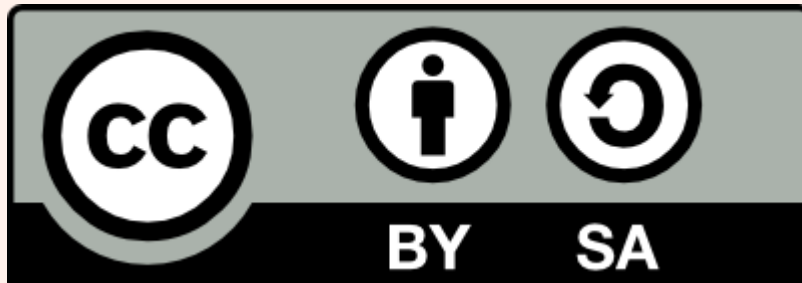
Dataactivist

Septembre 2025

Ces slides en ligne : <https://dataactivist.coop/ministere-culture/jour1.html>

Sources : <https://github.com/dataactivist/ministere-culture>

Les productions de Dataactivist sont librement réutilisables selon les termes de la licence **Creative Commons 4.0 BY-SA**.



Rappel des **objectifs** de la formation

Open Data : comprendre les enjeux de l'ouverture des données publiques culturelles

- Appréhender le contexte et les opportunités d'une politique Open Data dans la culture.
- Découvrir des cas pratiques appliqués aux données culturelles.
- Comprendre les problématiques et les enjeux liés aux données du secteur culturel.

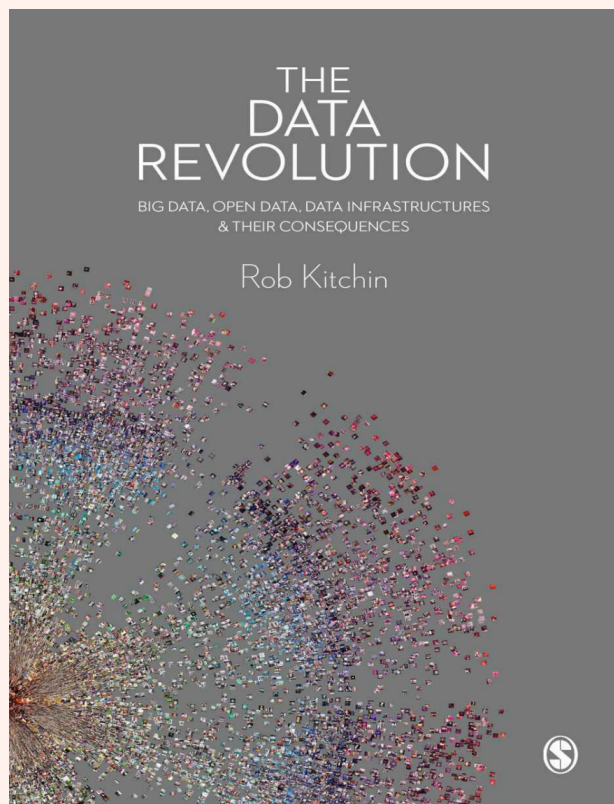
Programme de la formation

Open Data : comprendre les enjeux de l'ouverture des données publiques culturelles

1. Comprendre la donnée : de quoi parle-t-on ?
2. Histoire de l'open data
3. Les principaux enjeux de l'ouverture des données
4. Les outils de l'ouverture des données
5. Cadre juridique de l'ouverture des données culturelles
6. Plusieurs exemples #OpenGLAM

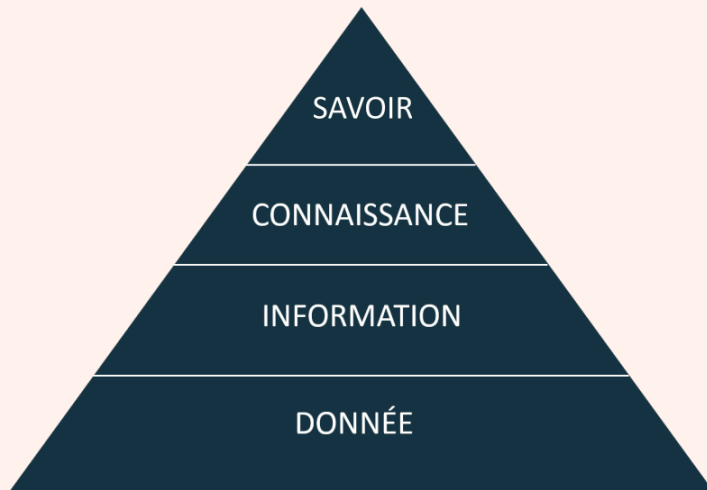
1 - Comprendre la donnée

Une définition générale des données



Les données sont couramment comprises comme les *matériaux bruts produits dans l'abstraction du monde en catégories, mesures et toute autre forme de représentation- nombres, caractères, symboles, images, sons, ondes électromagnétiques, bits qui constituent les fondations sur lesquelles l'information et le savoir sont créés.*

La pyramide Data-Information-Knowledge-Wisdom



Attribuée à **Russell Ackoff** en 1989, elle signifie que :

- Les **données** sont la matière "brute" de l'information conçues plutôt pour des machines.
- **L'information** pourrait être définie comme des données qui ont été interprétées pour dégager du sens pour des humains.
- En donnant du sens à de l'information, on obtient de la **connaissance**
- En donnant du sens à la connaissance on obtient du **savoir**.

Une définition des "bases de données"

Source : [Source : Guide Open Data Cnil](#)

On entend par base de données un **recueil** d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, **disposés de manière systématique ou méthodique**, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen (art L112-3 du code de la propriété intellectuelle)

En d'autres termes il s'agit d'un ensemble de données organisé en vue de son utilisation par des programmes correspondant à des applications distinctes et de manière à faciliter l'évolution indépendante des données et des programmes (en anglais : data base)

2 - Histoire du mouvement de l'open data

Open data : un terme récent

Le terme est apparu pour la première fois dans les années 1970 dans les accords qu'a signés la NASA avec des pays partenaires en vue du partage de données satellitaires.

C'est en 1995 qu'on en voit le premier usage public aux Etats-Unis dans un rapport de la National Academy of Science intitulé "*On the Full and Open Exchange of Scientific Data*". Dans le langage courant, cela fait **près de 15 ans** que l'ouverture des données est devenue un élément majeur des politiques publiques numériques.

Open data, les débuts

Au début des années 2010, c'est dans le cadre d'un **mouvement international** que l'ouverture des données publiques émerge en France. L'initiative vient du monde anglo-saxon, **les États-Unis et le Royaume-Uni mettant en place au même moment des plateformes gouvernementales de partage des données publiques, dans une démarche dite d'open data.**

Les objectifs de ce mouvement d'ouverture des données publiques sont à la fois

- **politiques** : appels de citoyens pour une plus grande transparence de l'action publique qui garantit un meilleur contrôle démocratique
- **économiques** : les données de l'administration peuvent être le support de nombreuses activités économiques et devraient être diffusées aussi largement que possible.

Le contexte est alors marqué par l'essor considérable des technologies et de l'économie numérique.

Origines historiques de l'open data dans le monde et en France

Quatre dates clés dans l'histoire mondiale de l'open data

2005 : L'Open Definition

Une définition juridique des droits de l'utilisateur d'un savoir ouvert

L'Open Definition

L'**Open Definition** énonce les principes définissant l'“ouverture”, qu'il s'agisse de données ou de contenu.

Le définition **précise** le sens du terme “ouvert” dans les expressions “**open data**” et “**open content**” garantissant ainsi **la qualité** et encourageant **la compatibilité** entre différents ensembles de matériaux ouverts.

La définition peut se résumer dans la déclaration suivante :

Est considéré comme "ouvert" des données ou du contenu pouvant être librement utilisé, modifié et diffusé par quiconque et à quelque fin que ce soit

[Lire l'Open Definition en détails »](#)

2007 : la rencontre de Sebastopol aux États-Unis

Quoi ? Une rencontre de l'Open Government Group à Sebastopol (Californie), le siège des éditions O'Reilly

Pourquoi ? : Influencer le futur président des États-Unis pour faire avancer l'open data

Comment ? En adoptant une déclaration définissant les grands principes de l'Open Government Data

Ces principes sont fondamentaux dans le futur développement de politiques nationales d'ouverture des données. Ils sont issus de la culture du mouvement du Libre dont les protagonistes sont à l'origine de cette rencontre et réflexion.



2008 : Tim Berners-Lee "**Des données brutes maintenant !**"

La demande de données brutes sous les projecteurs



2013 : la charte du G8 sur l'open data



Charte du G8 pour l'Ouverture des Données Publiques

Préambule

1. Le monde assiste à la montée en puissance d'un mouvement planétaire favorisé par la technologie et les médias sociaux et stimulé par l'information — un mouvement au potentiel extraordinaire pour encourager l'émergence d'entreprises et de gouvernements plus responsables, efficaces, proactifs et efficaces, et pour stimuler la croissance économique.
2. **L'ouverture des données publiques est au cœur de ce mouvement mondial.**

Conclusion : des principes et une définition qui se stabilisent en une dizaine d'années

- **Une première définition du savoir ouvert avec l'Open Definition :**
"Ouvert signifie que tout le monde peut librement accéder, utiliser, modifier et partager (*des données ou informations*) dans n'importe quel but, sous réserve d'exigences qui en préservent la provenance et l'ouverture."
- **Des principes appropriables par les gouvernements :** le travail du G8 en 2013 et plus tard de la Charte Internationale de l'Open Data rend les principes intégrables par les gouvernements.

Les données ouvertes deviennent des données auxquelles l'accès est totalement public et libre de droit, au même titre que l'exploitation et la réutilisation.

Sur ces bases, la France déploie sa politique nationale de données ouvertes

Les origines de l'open data en France

Les acteurs publics de l'open data

- **DITP**
- **DINUM**
- **DINUM - Etalab** : Créée en 2011, la mission coordonne la politique d'ouverture et de partage des données publiques, et anime la plateforme nationale data.gouv.fr
- **Mission Société Numérique de l'ANCT** : Structure les acteurs de l'accompagnement au numérique et les stratégies numériques des territoires, dont l'open data fait partie.

Au ministère de la Culture :

- **Depnum** (Département du numérique pour la transformation des politiques culturelles et de l'administration des données) au sein du Service du numérique est chargé d'identifier au ministère et dans les établissements culturels, les informations produites dans le cadre des missions de service public, de coordonner leur recensement, leur qualification, et la mise à disposition en données ouvertes qui ont vocation à être librement accessibles et gratuitement réutilisables. *(n'hésitez pas à le contacter pour toute question sur l'Open data).*

L'open data au **Ministère de la Culture**

Le ministère de la culture s'est doté dès avril 2013 d'une « feuille de route open data », comportant dix actions pour une stratégie numérique de diffusion et de réutilisation des données publiques numériques du secteur culturel.

Les dates importantes à retenir 1/2

2011 : Le ministère s'engage dans la politique gouvernementale en faveur de l'ouverture et du partage des données publiques. Les premiers jeux de données sont publiés par le Ministère sur data.gouv.fr

2013 : Adoption de la première feuille de route « open data culturel ». Elle est mise à jour en **2019**. Elle comporte 6 axes pour une stratégie numérique de diffusion et de réutilisation des données publiques numériques du secteur culturel.

2014 : La BnF ouvre ses métadonnées descriptives en "Licence Ouverte"

2014/2015 : Publication de la feuille de route «Métadonnées culturelles et transition Web 3.0»

Les dates importantes à retenir 2/2

2016 : Ouverture du portail data.culture.gouv.fr

2017 : Les Archives nationales optent pour l'ouverture et la gratuité des données

2021 : Une nouvelle nouvelle feuille de route "Données et contenus culturels" et nomination d'un AMDAC

2024 : Une nouvelle nouvelle nouvelle feuille de route "numérique et données" est rédigée

3 - Les principaux enjeux de l'open data

A quoi peut servir l'open data ?

La transparence de la vie publique et la participation citoyenne à l'action publique

La participation citoyenne à l'action publique

L'efficacité de l'action publique : amélioration de la qualité des services publics

Le développement de l'attractivité des territoires

Le soutien à l'innovation économique et sociale

Une opportunité en matière de démocratisation culturelle et de transmission des savoirs

Focus sur le secteur culturel : la feuille de route Données et contenus culturels

La **feuille de route** de 2021 concerne les données, les algorithmes et les codes sources.

Elle s'articule autour de trois axes prioritaires :

- Améliorer la capacité du ministère à diffuser et rendre visible les contenus culturels ;
- Contribuer à l'efficacité des actions du ministère et à la simplification des relations entre les usagers et le service public culturel ;
- Faire bénéficier un secteur économique de la culture fragilisé par la crise COVID-19 des opportunités de reprise et de développement présentées par l'usage des données.

Focus sur le secteur culturel : la feuille de route Données et contenus culturels

Les moyens pour atteindre ces objectifs sont :

- Accélérer l'ouverture des données publiques, algorithmes et codes sources, tant en nombre d'institutions partageant des données qu'en quantité de données disponibles ;
- Travailler sur la qualité des données ouvertes et les moyens techniques permettant interopérabilité et réutilisations ;
- Acculturer le ministère et son réseau d'opérateurs à l'utilisation de la donnée non seulement comme moyen d'information, mais aussi de pilotage, d'innovation et de développement économique.

Question d'actualité : quelle place pour les données culturelles à l'ère de l'IA générative ?

- Période avec beaucoup d'incertitudes sur les données d'entraînement des IA générative
- Mission relative à la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'intelligence artificielle confiée au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en avril 2024 (résultats attendus été 2025)
- Choix de la BNF de passer un accord avec un consortium d'acteurs
- 2 juin 2025 : Lancement de la concertation entre les développeurs de modèles d'IA générative et les ayants droits culturels

Sujet brûlant à suivre... Ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'aujourd'hui les données (ouvertes mais pas que) servent aussi à ça

Question d'actualité : quelle place pour les données culturelles à l'ère de l'IA générative ?

- Prendre la vague... : bénéficier des apports de l'IA qui permet de bénéficier d'un apport d'expertise et d'analyse précieux (étude des collections par exemple)
- ...en veillant aux grains : l'IA pose de nombreux problèmes : cybersécurité, intégrité scientifique, droits d'auteur, diversité et inclusion, écologie, dignité humaine...

Ressources : [Culture et Recherche n°147](#) et [Charte de l'IA générative](#)

Question d'actualité : quelle place pour les données culturelles à l'ère de l'IA générative ?

Le Ministère a publié une **Stratégie IA** en juillet 2025, elle contient les axes suivants :

- Développer des IA et des usages responsables
- Créer les conditions d'une modèle économique équitable et protecteur des créateurs
- Innover et renouveler l'offre culturelle, de sa création à sa diffusion Utiliser l'IA comme levier de découvrabilité, de connaissance et de protection des biens culturels
- Déployer l'IA au service des usagers et des agents

Que signifie “Open” dans un contexte culturel ?

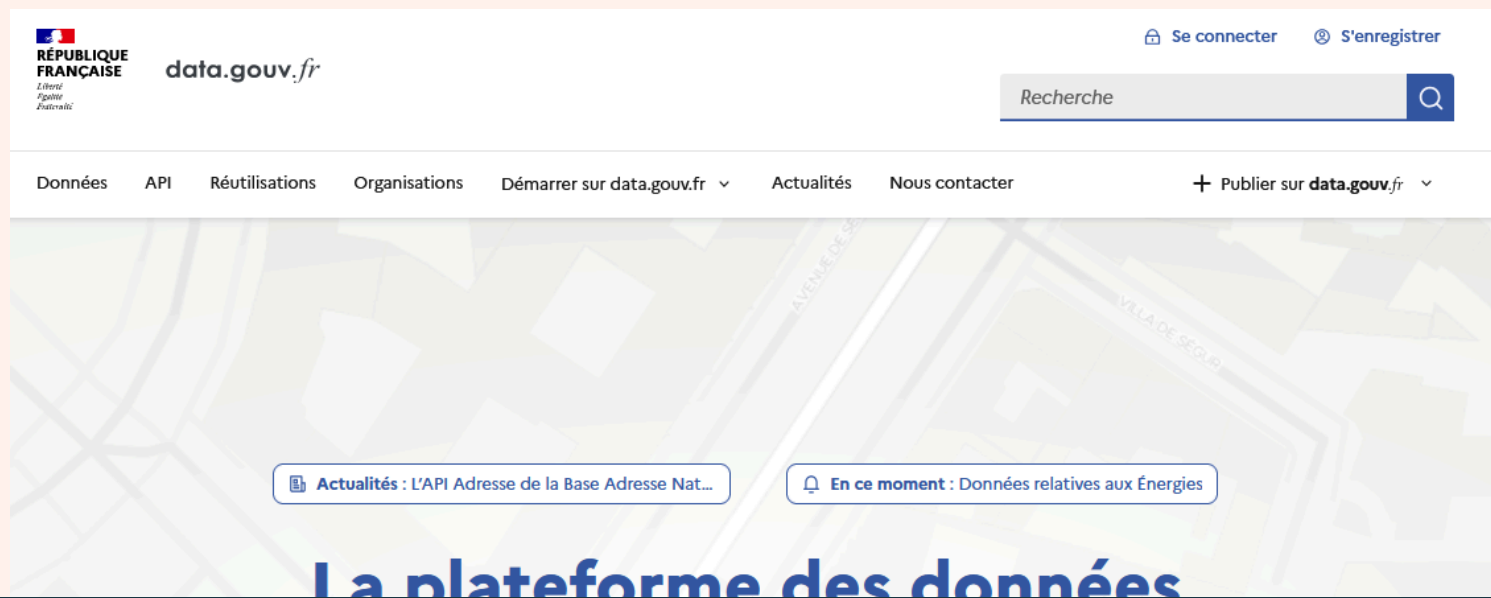
- **L’Open Content** (les contenus ouverts) est la mise à disposition gratuite sur Internet des reproductions numériques des œuvres sous une licence garantissant leur libre accès et leur réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière.
- **L’Open Access** (le libre accès) est la mise à disposition gratuite en ligne de contenus numériques, sous licences libres (Creative commons, etc.) ou non.
- **L’Open Knowledge** (la culture libre) est un mouvement social qui promeut la liberté de distribuer et de modifier des œuvres de l’esprit sous la forme d’œuvres libres. Il puise sa philosophie dans celle du logiciel libre en l’appliquant à la culture et à l’information.
- **L’Open Data** (les données ouvertes), est la mise à disposition gratuite sur Internet de données sous une licence libre.

4 - Les outils de l'ouverture des données

Data.gouv.fr

Data.gouv est la plateforme nationale ouverte des données publiques françaises. Elle a été conçue et inaugurée en 2011, par la mission Etalab, puis refondue en 2013.

On y trouve des milliers de jeux de données, provenant principalement de producteurs publics (Ministère de l'intérieur, Agence française de développement, Insee, Ville de Paris, Région Bretagne, CNIL...) mais aussi de producteurs tiers (OpenStreetMap, OpenFoodFacts...).



Data.gouv : thématique culture

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**
Liberté
Égalité
Fraternité

data.gouv.fr

[Se connecter](#) [S'enregistrer](#)

Recherche 

Données Réutilisations Organisations Commencer sur data.gouv.fr ▾ Actualités Nous contacter

[Accueil](#) > Données relatives à la culture

Les données relatives à la culture

Cette page a pour vocation de référencer les principaux jeux de données relatifs à la culture disponibles sur data.gouv.fr. Celle-ci n'est pas exhaustive et est ouverte aux contributions.

Pour référence, vous pouvez consulter [le catalogue des données du Ministère de la Culture](#).



Offre et lieux culturels

- [Base des lieux et équipements culturels \(Basilic\)](#)

Patrimoine

- [Immeubles protégés au titre des Monuments Historiques](#)
- [Liste et localisation des Musées de France](#)
- [Liste des coordonnées GPS des monuments nationaux](#)
- [Musées de France : base Muséofile](#)
- [Liste des sites patrimoniaux remarquables \(SPR\)](#) : Villes, villages ou quartiers dont la

Au-delà de **data.gouv.fr**

Data.gouv.fr est la plateforme **nationale** d'open data mais ce n'est pas la seule plateforme publique qui met à disposition des données ouvertes. Il existe :

- Des plateformes open data gérées par les **collectivités territoriales**. Par exemple, **Paris Data**, **la Région Occitanie**, **l'agglomération de Saint-Malo**...
- Des plateformes open data gérées par des **ministères**. Exemple : **data.culture.gouv.fr**
- Des plateformes open data gérées par des **entreprises**. Exemple **DataNova** (La Poste)
- Des jeux de données directement publiés sur le site des producteurs de données, sans plateforme dédiée.

Les grandes fonctionnalités d'un portail open data

Un portail open data est un espace de présentation des données publiques ouvertes comprenant idéalement les grandes fonctions suivantes :

- recherche des jeux de données
- présentation détaillées des jeux de données
- accès aux données, sous différents formats, y compris API
- présentation graphique et cartographique des données quand cela est possible
- outils d'extraction ou de transfert des données
- dispositifs éditoriaux pour animer le projet open data

Le portail **data.culture.gouv.fr**



Un site du ministère de la Culture

data.culture.gouv.fr

la plate-forme de données ouvertes du ministère de la Culture

[Les données](#)[La démarche](#)[Créer vos cartes](#)[API](#)[Contact](#)

Rechercher dans les jeux de données

Pour les **services centraux, les DRAC et les SCN** : des données hébergées sur **data.culture.gouv.fr**

data.culture.gouv.fr

la plate-forme de données ouvertes du ministère de la Culture

Pour les données de l'administration centrale, d'une DRAC ou d'un SCN, la mise à disposition des données est à effectuer sur le site data.culture.gouv.fr.

Afin d'améliorer la visibilité des données culturelles, **le portail data.culture.gouv.fr est moissonné automatiquement par data.gouv.fr**, pour pouvoir les exposer sur les deux plateformes à la fois.

Pour toute information sur la mise à disposition de nouveaux jeux de données, contacter le département du numérique pour la transformation des politiques culturelles et de l'administration des données (Service du numérique) via l'onglet « Contact » de la plateforme data.culture.gouv.fr.

Pour les établissements publics : des données hébergées sur data.gouv.fr et visibles (aussi) sur data.culture.fr

Pour les établissements publics, la mise à disposition des données est à effectuer sur le site data.gouv.fr.

Afin d'améliorer la visibilité des données culturelles, le Ministère référence également les données des établissements sur la plateforme ministérielle data.culture.gouv.fr.

Cela implique la création d'une page dédiée à l'établissement, puis la publication des jeux de données conformément [aux modalités précisées par la DINUM](#)

Le ministère mettra en place les mécanismes nécessaires pour que toutes les données publiées de cette façon soient ensuite automatiquement visibles sur data.culture.gouv.fr.

Culture : principales catégories de données **concernées par l'ouverture**

- Les **données statistiques** des institutions culturelles : fréquentation, entrées, équipements
- Les **bases de données des collections** : métadonnées et plus largement les données associées aux œuvres (localisation, description, auteur, œuvres associées, prix, propriétaire) avec images ou sans image
- Les **listes de structures** : musées, monuments, cinéma, etc.
- Les référentiels ou nomenclatures
- Les données de type **agenda**, événements, programmations
- Les **données financières** : financement, ressources, budgets annuels, subventions

Important : les œuvres protégées par le droit d'auteur ou un droit voisin ne peuvent faire l'objet d'un droit de réutilisation, mais les œuvres entrées dans le domaine public relèvent pleinement de l'ouverture des données publiques.

Un ministère qui joue le jeu

Le ministère publie 2 éléments intéressants pour s'orienter et connaître sa démarche open data :

- Le [catalogue des données du Ministère](#)
- Le [calendrier des futures publications de jeux de données](#)

5 - Éléments juridiques relatifs à l'ouverture des données

Du droit d'accès au droit de réutilisation des données publiques en France

Trois grandes étapes caractérisent en France la **construction d'un droit de l'ouverture des données publiques** :

- 1 - La création du droit d'accès aux documents administratifs
- 2 - La création du droit de réutilisation des informations publiques
- 3 - Le développement d'une politique active d'ouverture des données, assorti d'un essor de la gratuité.

Un appareil législatif étoffé

1. **Loi Informatique et liberté** du 6 janvier 1978
2. **Loi CADA** du 17 juillet 1978
3. **Directive INSPIRE** de 2007
4. **Directive PSI** de (2003, 2013 et 2019)
5. **Loi Valter** de 2015
6. **Loi pour une République Numérique** (loi Lemaire) du 7 octobre 2016.

2 éléments cohabitent dans ces textes : le droit d'accès et le droit de réutilisation

1978 : La loi CADA, vers le "droit de savoir"

- Le fondement : la **Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789** dans son article 15, "la Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration."
- Le droit d'accès des citoyens à l'information publique émerge en **1978 avec la loi dite CADA** du nom de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs.
- La France était le **3e pays au monde** après la Suède en 1766 et les Etats-Unis en 1966 avec le Freedom of Information Act (FOIA) en 1966 à accorder un "droit de savoir" avec pour but d'améliorer les relations entre le public et l'administration.

La loi CADA est intégrée au Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui, dans son **livre 3** codifie le droit d'accès et de réutilisation

Les conditions d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs

Une définition **très large** des documents administratifs

Les documents administratifs peuvent revêtir de nombreuses formes (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, codes sources, etc.) et adopter tout support (écrit, enregistrement sonore ou visuel, forme numérique ou informatique).

Le droit d'accès s'applique dans le cadre d'une **mission de service public** ie :

Une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public.

Il ne s'exerce que si l'administration a effectivement en sa possession le document demandé, que si le document est formellement **achevé**, qu'il existe et qu'il n'est pas **préparatoire à une décision administrative** en cours.

Les exclusions au droit d'accès

Le droit d'accès **ne doit pas porter atteinte aux secrets protégés** :

- le fonctionnement de l'État : délibérations du Gouvernement, secret de la défense nationale, la conduite de la politique extérieure de la France, la sûreté de l'État...
- la protection de la vie privée
- le secret médical
- le secret des affaires (secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielle)
- les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou faisant apparaître un comportement d'une personne pouvant lui porter préjudice...

Le document ne peut être publié qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'**occultier les mentions protégées**. L'administration n'est pas tenue de publier un document lorsque "les travaux d'occultation dénatureraient ou videraient de sens le document" ou si "le document est indivisible ou l'occultation est trop complexe".

La création du **droit de réutilisation** des **informations publiques** avec la **Directive ISP/PSI**

- Partant du constat que le secteur public produit et diffuse un grand nombre d'informations et qu'elles « constituent une matière première importante pour les produits et services de contenu numérique », la directive PSI de 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public se fonde sur des considérations économiques. **Elle introduit la notion de réutilisation commerciale et non-commerciale.**

En France, elle est transposée par l'ordonnance du 6 juin 2005, qui insère dans la loi CADA de 1978 un nouveau chapitre relatif à la réutilisation des informations publiques.

La loi pour une République Numérique **: une obligation de diffusion et un** **accès actif aux données**

- **La loi est promulguée le 7 octobre 2016**

Elle a pour objectifs de :

- Encourager l'innovation et l'économie numérique
- Promouvoir une société numérique protectrice
- Garantir l'accès de tous au numérique (Haut débit..)

L'ouverture des données par défaut, un premier principe fondamental de la Loi Lemaire

Les administrations devront publier en ligne dans un standard ouvert leurs principaux documents, y compris leurs codes sources, ainsi que leurs bases de données qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

Cette obligation concerne toutes les *administrations*, établissements publics, collectivités et organismes privés chargés d'un service public, à deux conditions : être doté d'au moins **50 agents** et, pour les collectivités locales, concerner au moins **3500 habitants**.

Le périmètre de l'open data par défaut

L'ouverture concerne un **périmètre très large** :

- les documents communiqués suite à des demandes CADA
- les "bases de données"
- les données "dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental".

Rares sont donc les données publiques qui ne sont pas concernées par cette obligation d'ouverture.

Création d'un service public de la donnée

- La loi souhaite faciliter la réutilisation des principales bases de données de l'État par les acteurs privés ou publics (entreprises, associations, chercheurs, etc.), en leur garantissant un niveau élevé de qualité de service.
- La loi propose de mettre à disposition comme "service public" les grandes bases de données de référence de l'État , comme par exemple le répertoire SIRENE des entreprises ou le cadastre.

Les 9 jeux de données du **Service Public de la Donnée**

- Le répertoire des entreprises et des établissements (base Sirene)
- Le répertoire national des associations (RNA),
- Le plan cadastral informatisé,
- Le registre parcellaire graphique (RPG)
- Le référentiel à grande échelle (RGE),
- La base adresse nationale (BAN),
- Le répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME),
- Le référentiel de l'organisation administrative de l'Etat,
- Le code officiel géographique (COG).

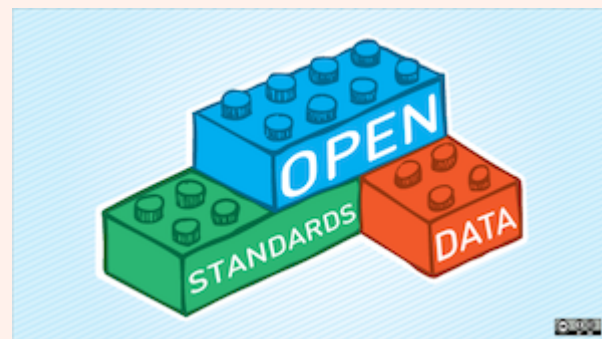
Le service public de la donnée sur data.gouv.fr

La LRN encourage l'utilisation de standards ouverts

Afin de faciliter la réutilisation des données par les machines, la loi pour une République Numérique consacre **l'utilisation de standards ouverts** pour la communication des documents administratifs.

L'administration est dorénavant tenue, lorsqu'elle communique un document administratif au format électronique, de le mettre à disposition du citoyen **"dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé"**.

Concrètement, cela devrait empêcher la publication de fichiers PDF là où un fichier CSV pourrait être diffusé.



Ainsi qu'une **limitation des licences**

La loi **limite par décret les licences** qui peuvent être utilisées par les administrations. Le **décret du 27 avril 2017** autorise deux licences :

- la Licence Ouverte d'Etalab
- la licence ODbL (Open Database License).

Ces deux licences offrent **un choix aux administrations** : la licence ouverte étant plus permissive que la licence ODBL qui a été conçue dans une logique de "pot commun" permettant de garantir que les données resteront ouvertes après leur réutilisation.

Utiliser une autre licence impose une **homologation** auprès de la DINUM avec un exposé des motifs ayant conduit à sortir de la liste fixée dans le décret et une consultation des usagers affectés par la licence proposée. L'homologation doit être faite pour chaque jeu de données même si la licence reste la même.

Zoom sur la Licence Ouverte et l'ODBL



Panorama des principaux types de licences

1 La licence ouverte

L'utilisateur est libre de :

- Partager (copier, distribuer et utiliser) la base de données
- Produire des créations à partir de la base de données
- Adapter (modifier, transformer, construire) la base de données
- Faire un usage commercial

Tant qu'il :

- Mentionne la paternité et la date de dernière mise à jour

Source : <https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence>

2 La licence ODBL

L'utilisateur est libre de :

- Partager (copier, distribuer et utiliser) la base de données
- Produire des créations à partir de la base de données
- Adapter (modifier, transformer, construire) la base de données
- Faire un usage commercial

Tant qu'il :

- Mentionne la paternité
- Partage aux conditions identiques
- Garde ouverte la base de données

Source : <http://vvlbri.org/fr/licence/odbl/10/fr>

Les données à exclure du périmètre de l'open data

Les informations sur lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle

Les informations contenant des données à caractère personnel ou pouvant affecter la vie privée des citoyens

Les données couvertes par un secret

- Exemple : Vous voulez publier des photographies ? Il faut vérifier que :
 - Soit, les images appartiennent au domaine public
 - Soit, vérifier si un contrat de cession de droits existe entre l'établissement et le/la photographe
 - Sinon, l'auteur (ou ayant-droit) dispose de droits sur l'image

Le cas des données personnelles

La réutilisation de données à caractère personnel doit être faite dans le respect de la réglementation sur les données à caractère personnel (loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au RGPD).

La mise en ligne de données à caractère personnel sans anonymisation n'est permise que dans **trois cas** :

1. une disposition législative contraire le prévoit (exemple : **l'article D312-3-1 du CRPA**)
2. si les personnes intéressées ont donné leur accord (consentement au sens de l'article 4 et 7 du RGPD)
3. Les données ont été **anonymisées** : elles ne doivent plus se référer à une personne réelle (exit les noms, identifiants...).

La réutilisation des données et le régime dérogatoire pour le secteur culturel

Un principe : la gratuité et un régime dérogatoire pour le secteur culturel.

- Lorsque la réutilisation porte sur *des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement*. Dans de cas, une **redevance** peut être mise en place, en respectant une règle de calcul prévue par la réglementation.

Les données publiques nativement numériques ne peuvent pas faire l'objet d'une redevance.

Evolution de la directive PSI en 2019

Maintien d'un cadre d'exception pour le secteur culturel (bibliothèques, archives, musées)

Pour les documents à l'égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle [...] les États membres veillent à ce que, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, ces derniers puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales.

Art. 3 de la directive

PSI autorise la perception de redevances pour les données culturelles mais sous condition de critères.

Réutiliser des informations publiques dans le domaine de la culture

Pour résumer :

- La licence ce n'est pas obligatoire
- La gratuité est obligatoire **sauf** exception

Mais, il faut garder à l'esprit que cela va dépendre du type de réutilisation :

- Dans le cas de réutilisations non commerciales : La licence ce n'est pas obligatoire, mais si c'est le cas : LO ou OdBL (ou une licence homologuée sur autorisation)
- Dans le cas de réutilisations commerciales : **si** une redevance est appliquée, l'adoption d'une licence spécifique est obligatoire

En juillet 2017, les Archives nationales se sont engagées dans l'Open data en consacrant le principe de gratuité pour toute réutilisation aux ressources libres de droits qu'elles conservent.

Prenons maintenant connaissance des principes généraux d'ouverture des données et regardons leur application concrète

Tels que définis dans les "huit principes des données publiques ouvertes", définis les 7-8 décembre 2007 lors de la rencontre Sébastopol, citée plus haut. Source:

opengovdata.org

1. Des données complètes

Toutes les données publiques doivent être rendues disponibles dans les limites légales liées à la vie privée ou la sécurité

C'est le principe d'open data par défaut

The screenshot displays the 'data.culture.gouv.fr' website, which is the open data platform of the French Ministry of Culture. The main heading is 'Lieux culturels en Normandie' (Cultural places in Normandy), with 4,854 registrations. The interface includes a search bar, filters, and a list of data domains. The 'DOMAINE' filter shows 'Patrimoines' (3,482), 'Industries culturelles' (970), and 'Création' (448). The 'SECTEUR' filter is also visible. The main content area provides information about the data, including a description of the domains represented (spectacle vivant, livre, cinéma, arts plastiques, patrimoine) and a list of the data domains (spectacle vivant, livre, cinéma, arts plastiques, patrimoine). The 'Identifiant du jeu de données' (Data set identifier) is 'lieux-culturels-en-normandie' and the 'Téléchargements' (Downloads) count is 23,379.

data.culture.gouv.fr
la plate-forme de données ouvertes du ministère de la Culture

4 854 enregistrements

Aucun filtre actif

Filtres

Rechercher...

DOMAINE

Patrimoines	3 482
Industries culturelles	970
Création	448

SECTEUR

Lieux culturels en Normandie

Informations Tableau Carte Analyse Export API

Cartographie des lieux culturels en Normandie.

Les domaines représentés sont les suivants : **spectacle vivant** (structures labellisées, lieux de diffusion, compagnies conventionnées, enseignement artistique), **livre** (bibliothèques publiques, librairies labellisées), **cinéma** (salles art et essai, autres salles), **arts plastiques** (principaux acteurs, lieux de diffusion), **patrimoine** (musées, maisons des illustres, jardins remarquables, monuments historiques, villes d'art et d'histoire).

Les structures labellisées par le Ministère de la culture (labels, conventionnements, appellations) sont différenciées typographiquement par des majuscules.

Identifiant du jeu de données lieux-culturels-en-normandie

Téléchargements 23 379

2. Des données **primaires**

Les données ouvertes sont telles que collectées à la source, non-agrégées avec le plus haut niveau de granularité

data.culture.gouv.fr

la plate-forme de données ouvertes du ministère de la Culture



Les données

La démarche

Créer vos cartes

67 jeux de données

Tri des jeux Le + d'enregistrements

Modifié Populaires De A à Z

Filtres

Trouver un jeu de données

Alphabétique
Anti alphabétique
Récemment modifiés
Anciennement modifiés

✓ Le + d'enregistrements
Le - d'enregistrements
Le + de téléchargements
Le - de téléchargements
Les + populaires
Les - populaires

ons des musées
ce : extrait de la
conde

nde décrit les oeuvres des
rance (600 000 notices

Ministère de la Culture
Service des Musées de
France

Tableau
Carte
Analyse
Export
API

3. Des données fraîches (*timely*)

Les données doivent être disponibles dès qu'elles sont produites

4. Des données accessibles

Les données doivent être utilisables par le plus grand nombre d'utilisateurs potentiels

5. Des données exploitables par les machines

Les données peuvent être traitées automatiquement par les machines

Data.bnf.fr : les données de la BnF en RDF



Informations

La Bibliothèque nationale de France vous guide dans ses ressources patrimoniales, en publiant des fiches de référence inédites sur les auteurs, les œuvres, les thèmes, les lieux, les spectacles, les périodiques, les dates. Data.bnf.fr répertorie les œuvres d'un auteur, ainsi que les éditions d'une œuvre, avec les liens vers les documents en ligne sur Gallica lorsqu'ils ont été numérisés. La sélection de ressources proposée est issue des catalogues documentaires, des inventaires d'archives et de manuscrits, ainsi que des collections numériques de la BnF. Elle valorise les grands classiques de la littérature, de l'histoire et du droit. Le projet data.bnf.fr utilise les techniques du Web sémantique qui favorisent une navigation plus fluide et plus intuitive par les internautes entre les différents types de ressources. L'utilisation de formats structurés pensés pour le Web (RDF) facilite l'indexation, le partage et la réutilisation des données : la BnF met ces données librement à votre disposition à condition d'en mentionner la source.

Identifiant du jeu de données `databnffr-les-donnees-de-la-bnf-en-rdf`

Thèmes Livre & lecture

Mots clés archives, catalogue, manuscrit, bibliothèque

Licence Licence Ouverte (Etalab)

6. Des données **non discriminatoires**

Elles peuvent être utilisées par tous sans réclamer un enregistrement préalable

Pour consulter ou télécharger les données du portail DataTourisme, il faut s'inscrire sur le site et créer un compte obligatoire.

Pas encore de compte ?

Veuillez créer votre compte utilisateur afin de pouvoir accéder à la plateforme en vue de télécharger et réutiliser les données touristiques mises à disposition.

Créer un compte

Suite au signalement de cette obligation et à une **discussion sur TeamOpenData**, ces données ont finalement été rendues accessibles à tous sur le portail **data.gouv.fr**



7. Des données publiées dans un format ouvert

Ce format ne doit pas être la propriété d'une organisation en particulier (.xls) et doit être gouverné par ses usagers

Exemples courants de fichiers excels publiés

A éviter : police ou colonnes en couleur pour signifier une légende particulière pour les données.

			Galerie nationales du Grand Palais
			Musées nationaux
			Musées de la ville de Paris - appellation en 2004
			Musées du Muséum National d'Histoire Naturelle
			Appellation M de F en 2004
			Appellation M de F en 2006
			Appellation M de F en 2007
			Appellation M de F en 2009
			Données confidentielles - Contacter le chef d'établissement
			Fermeture du musée Picasso en septembre 2009 pour travaux pour
			Chiffres d'entrées pour les expositions temporaires
			Fermeture du musée le 10 janvier 2010 pour travaux. Réouverture p
			Fermeture du musée de l'Homme (muséum) en mars 2009 pour trav
			Collections permanentes gratuites depuis le 11 septembre 2007 à cr

Chiffres clés du Ministère dans un fichier pdf

Tableau 1 - Activité des établissements publics nationaux dans le champ musical, saisons 2015-2016 à 2021-2022

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Variation entre 2021-2022 et 2018-2019* (%)
Nombre de spectacles	416	376	382	402	239	98	346	- 14
Opéra national de Paris	35	35	35	37	17	7	33	- 11
Opéra-Comique	1	23	27	19	9	14	21	11
Cité de la Musique Philharmonie de Paris	380	318	320	346	213	77	292	- 16
Nombre de représentations	882	966	922	1 032	507	237	839	- 19
Opéra national de Paris	528	501	480	513	209	106	364	- 29
Opéra-Comique	4	93	86	78	46	33	86	10
Cité de la Musique Philharmonie de Paris	350	372	356	441	252	98	389	- 12
Nombre de spectateurs	1 163 194	1 314 047	1 246 519	1 488 171	708 777	189 524	1 211 715	- 19
Opéra national de Paris	820 592	856 333	811 532	875 439	357 133	94 504	712 430	- 19
Opéra-Comique	1 670	58 219	52 386	46 972	15 305	19 956	51 859	10
Cité de la Musique Philharmonie de Paris	340 932	399 495	382 601	565 760	336 139	75 064	447 426	- 21

* En raison de la fermeture des salles et restrictions de programmation dans le cadre de la crise sanitaire

Source : Direction générale de la création artistique (DGCA), Ministère de la Culture, 2023

8. Des données publiées **sous une licence ouverte**

Licences prévues par la réglementation

6 - Des exemples #OpenGLAM

Open GLAM : une communauté engagée pour l'ouverture des données et contenus culturels

OpenGLAM est un réseau mondial de personnes et d'organisations engagées à ouvrir du contenu et des données détenues par des galeries d'art, des bibliothèques, des archives et des musées.



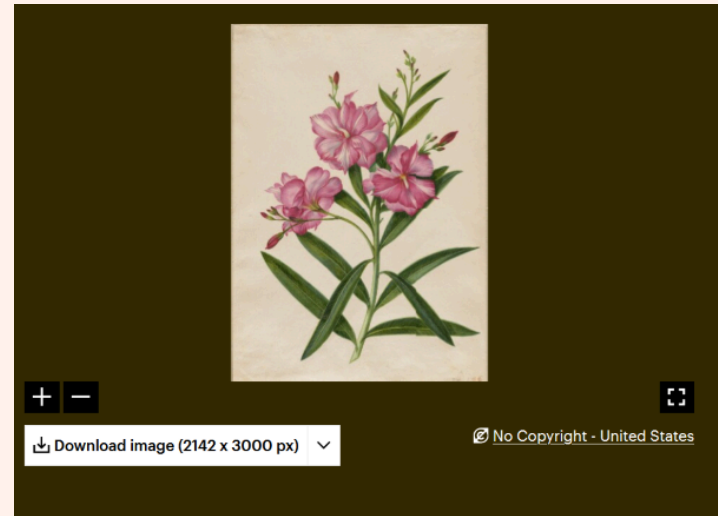
GLAM : Galleries, Libraries, Archives and Museums.

Des exemples internationaux

Le Getty Museum

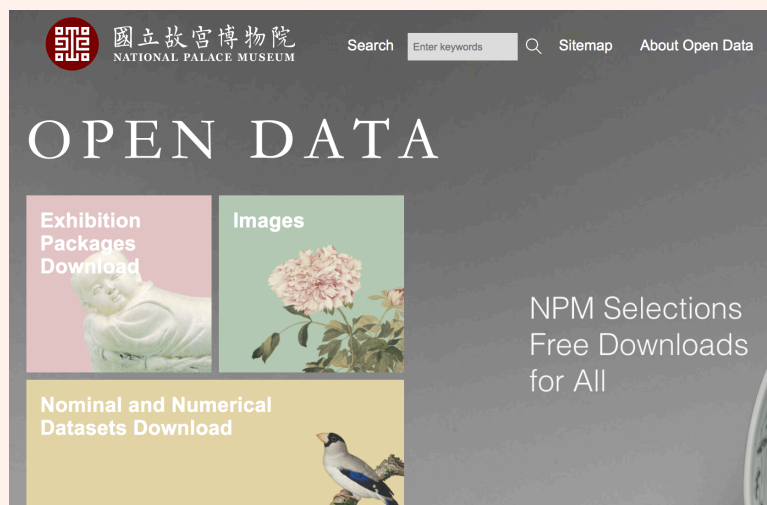
- En 2013, le Getty Museum place les reproductions de 4 600 de ses œuvres sous le régime de l'Open Content.
- Aujourd'hui, c'est près de 200 000 œuvres qui sont concernées.
- Les images, téléchargeables en HD, sont réutilisables pour tout usage, commercial ou pas.
- Licence : aucune licence (Domaine Public)

En savoir plus



Le Palais national de Taiwan

Entre 2015 et 2017, le Palais national de Taiwan, a ouvert 70 000 images sur une plate-forme dédiée National Palace Museum Open Data, qui permet de télécharger sans restriction des images d'œuvres et des jeux de données sur ses expositions. Ceci a été réalisé au terme d'un grand projet de numérisation de ses collections et en lien avec la politique de gouvernement ouvert du pays.



Licence : Open government data licence ou CC-BY-4.0

En savoir plus

Rijksstudio(<https://www.rijksmuseum.nl/en>)

Lancé en 2012 pendant la période de travaux du **Rijksmuseum d'Amsterdam**, le Rijksstudio est d'abord le catalogue en ligne des collections de l'institution.



RIJKS STUDIO

Made possible by

Discover the possibilities of the masterpieces

Create your own Rijksstudio >



Rembrandt van Rijn
RIJKS MUSEUM



Johannes Vermeer
RIJKS MUSEUM



Paintings
RIJKS MUSEUM

Licence : ?

En savoir plus sur la politique de la donnée

Cleveland Museum of Arts

Le 23 janvier 2019, le Cleveland Museum of Art a annoncé qu'il devenait une institution en libre accès, utilisant la désignation Creative Commons Zero (CC0) pour les images et les données haute résolution liées à sa collection.

Les + de la démarche : tableau de bord des effets de la **stratégie open content** et contenus 3D ouverts.

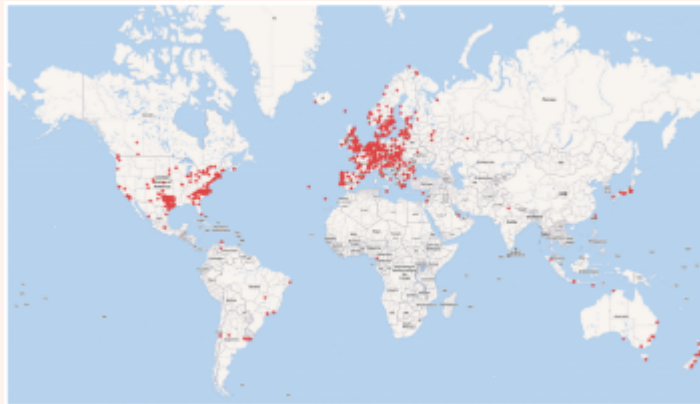
Licence : CC0

[En savoir plus](#)

Mais aussi...

- Le MET, CC0
- Le Smithsonian, CC0

Carte de Douglas McCarthy, *Global instances of Open GLAM, March 2022*



Des exemples en France

POP, la plate-forme ouverte du patrimoine du Ministère de la Culture

La plateforme POP regroupe les contenus numériques du patrimoine français afin de les rendre accessibles et consultables au plus grand nombre sur : pop.culture.gouv.fr

Plus de 3,3 millions de fiches y sont actuellement présentes, issues des bases historiques du ministère.

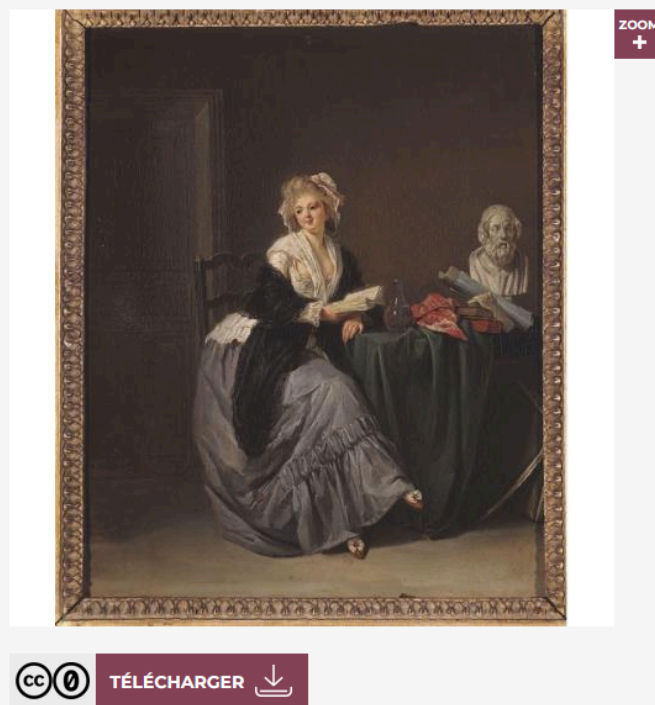
- POP propose plusieurs types de recherche : une recherche par texte libre, par facettes, une recherche cartographique ainsi qu'une recherche avancée par base de données.
- Conçue et développée dans le cadre d'une start-up d'État soutenue par les services du Premier ministre, POP a vocation à remplacer l'ancien système de bases de données du ministère de la Culture, utilisé depuis les années 1970.
- La plate-forme permet de verser l'essentiel des métadonnées (à ce stade pas les images) sur les plateformes data.culture.gouv.fr et data.gouv.fr

Paris Musées

Le 8 janvier 2020, Paris Musées lançait sa politique d'Open Content en proposant des reproductions numériques des œuvres des collections des musées de la Ville de Paris. Un an après ils annoncent : 2,5 millions d'images téléchargées en 2020 et 250 000 images disponibles.

Licence : CC0

[En savoir plus](#)



Archives Nationales

En 2017, les Archives Nationales ont fait le choix de l'open content en soumettant les documents qu'elles détiennent au principe de gratuité totale.

Licence : aucune

[En savoir plus](#)



*AN, CP/F/12/4055/D/C, Pièce 25
"Exposition universelle de 1889".
"Histoire de l'habitation Phénicie :
façade principale"*

Les collections en partage du musée de Bretagne

En 2017, la plateforme **collections.musee-bretagne.fr** propose ses collections en téléchargement gratuit.

Important travail sur l'origine des collections pour les rendre réutilisable.

Licence : de différents types



*Fileuse (Morbihan) – Négatif sur verre –
Jeanne-Marie Barbey (1876-1960),
début 20ème siècle – CC-BY-SA*

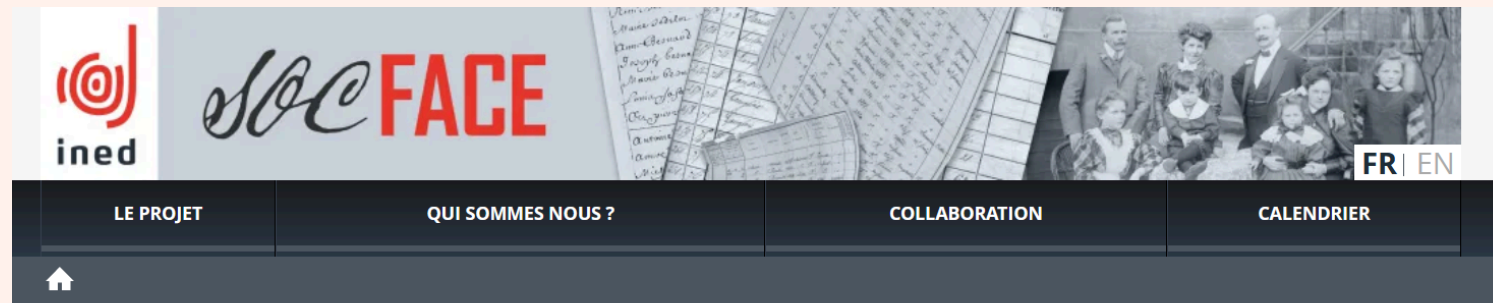
SocFace

Projet de mise en données des recensements de population détenus par les services d'archives départementales de 1836 à 1936. Le projet est de développer des technologies de reconnaissance automatique d'écriture manuscrite pour analyser l'ensemble des listes nominatives et produire une base de données des individus ayant vécu en France durant cette période.

Projets multipartenarial et réalisé dans le cadre d'une ANR.

L'open access et la mise à disposition des données est prévue dans le cadre du projet.

En savoir plus



Socface

Quels sont les éléments important de ces démarches ?

Nouer des partenariats

Afin de donner de la visibilité ses collections, le département de Haute-Saône, a **réalisé un partenariat avec Wikimedia**, pour diffuser et valoriser les données d'images haute définition des collections départementales sous licence libre.

Le château de Champlitte, qui abrite le musée départemental d'Arts et Traditions populaires.

Jérôme BARDIAU, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



Verser une collection sur une plateforme collaborative

- Possibilités pour la recherche, l'innovation et la créativité de cette rencontre entre des collections de qualité bien documentées et l'encyclopédie collaborative en ligne.
- **Rendre accessible une collection tandis que le bâtiment est fermé** ou en l'absence (c'est le cas de petits musées) de portail des collections
- **Donner une visibilité aux œuvres** par leur emploi dans l'écriture des articles de Wikipédia, ou les inscrire dans le référencement sémantique multilingue que permet le développement du projet Wikidata.

En effet, les articles Wikipédia jouent un rôle important de “porte d'entrée” vers les œuvres utilisées pour les illustrer, les métadonnées peuvent être traduites en anglais et des catégories peuvent être créées pour une recherche plus facile.

Les collections de musées versées sur Wikimedia bénéficient d'un potentiel de reconnaissance et d'étude inconnu jusque-là.

Mettre à disposition des données de références

Data.bnf.fr extrait, transforme et regroupe dans une **base commune** des metadonnées issues de ressources internes et extérieures, produites dans des formats différents, afin de les lier entre elles et de les rendre interopérables. Ses pages sont indexées par les moteurs de recherche.

Le site permet de rassembler autour de ses pages auteur, œuvre, thème, date et lieu, des ressources de la Bibliothèque nationale de France, ainsi que des ressources extérieures.

Mettre à disposition des données de références

Enjeux : partage, accès, interopérabilité des métadonnées.

Des projets :

- Hadoc
- OpenThéso
- Thésaurus en Skos de dataculture(<http://data.culture.fr/thesaurus/>)

Profiter du potentiel du **web** **semantique**

Crotos, est un moteur de recherche qui s'appuie sur Wikidata et donne ainsi accès à des œuvres en s'appuyant sur la force du web semantique.

Palladia, est un moteur de recherche et d'affichage d'une partie des collections du Musée Saint-Raymond.



Crotos  est un moteur de recherche et d'affichage d'œuvres d'art s'appuyant sur **Wikidata**  et **Wikimedia Commons** 

- 179 263 œuvres, dont 89 568 avec image HD 
- Liens vers **Wikipédia** , sites de référence  – multilingue  – libre      – Lab 

Cosmos

Callisto

Au hasard

Ordre chronologique



Profiter du potentiel du **web** **semantique**

Dans le futur : une aide à l'indexation ? Un exemple avec la reconnaissance des entités nommées basées sur Wikidata

<http://nerd.huma-num.fr/nerd/>

Valoriser sa démarche

Le label **Culture Libre** de Wikimedia France valorise le travail des GLAM pour l'ouverture et le partage des savoirs

1ère remise de labels le 25 avril 2023 à l'INHA à 16 institutions. 2ème "promo" en 2024 avec 8 nouveaux lauréats.



Les freins à l'ouverture des données

- **Les ressources nécessaires (temps, RH et finances)** : extraction, anonymisation, hébergement des données, numérisation des œuvres ...
Pour y palier : accompagner les opérateurs et évaluer les risques/bénéfices, fixer une feuille de route open data pour prioriser/rationnaliser.
- **Une mise en qualité insuffisante** : une qualité jugée suffisante pour des usages internes pour lesquels elles sont produites peut être jugée insuffisante pour le grand public : fichiers incomplets, de mauvaise qualité ou avec des erreurs.
Pour y palier : compter sur l'intelligence collective et l'interaction avec les usagers pour permettre l'amélioration des données (avec le crowdsourcing par exemple).
- **La crainte d'un mauvais usage** : quelques rares cas de mauvaises réutilisations avec des données détournées de leur contexte ou utilisées à de mauvaises fins.
Pour y palier : renseigner les métadonnées qui accompagnent le jeu de données.

Résumé : les **facteurs clés de succès** d'une stratégie open data

Obtenir un soutien au plus haut niveau

- Pour mettre en œuvre les moyens et les ressources à déployer

Configurer l'organisation pour l'ouverture

- Organiser la gouvernance, les circuits de validation

Faciliter la découverte et l'utilisation des données

- Faire attention au référencement, à la qualité des métadonnées

Rester à l'écoute et interagir avec les usagers

- Prévoir des boucles de participation

Penser à **mesurer l'impact des actions mises en oeuvre**

Bibliographie 1/4

- **Politique du Ministère de la Culture pour les codes sources, algorithmes et codes sources**, juin 2022
- **Feuille de route – Données et contenus culturels**, Publiée par le ministère de la Culture, septembre 2021
- **Guide pratique dédié à l'ouverture des données publiques culturelles**
Publié par le ministère de la Culture, juillet 2019

Bibliographie 2/4

- **Outil pédagogique facilitant la compréhension des droits de propriété littéraire et artistique applicables aux contenus culturels dont la diffusion est souhaitée**
- **Numérisation et valorisation des contenus culturels : guide ouverture et réutilisation des informations publiques numériques du secteur culturel**, publié par le ministère de la Culture, 2017
- **Guide de bonnes pratiques en matière de propriété littéraire et artistique**, publié par le ministère de la Culture, 2017
- **Rapport "Ouverture et partage des données publiques culturelles"**, publié par le ministère de la Culture, décembre 2013

Bibliographie 3/4

- **Rapport open content dans les institutions culturelles en France**, Wikimedia, 2022
- **Retour d'expérience sur la mise en ligne des collections du musée de Bretagne**
- **Penser demain, L'Open Innovation dans les Musées & Institutions Culturelles**, l'ICART
- **Guide pratique pour la recherche et la réutilisation des images d'œuvres d'art**, INHA
- **Droits des images, histoire de l'art et société**

Bibliographie 4/4

- **Stratégie d'action IA du Ministère**
- **Charte de l'IA générative au Ministère de la Culture**
- **Guide de bonne pratique de l'IA générative dans les administrations**
- **Cartographie d'outils sur étagère pour les administrations**

Des questions ?

Merci !